



Retenciones judiciales

Guía de usuario

COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: diciembre de 2013

Contenido

ACERCA DE ESTA GUÍA

Convenciones tipográficas	1
Documentación de apoyo	2
Nota informativa	3

INTRODUCCIÓN AL MÓDULO RETENCIONES JUDICIALES

Ciclo de vida de las retenciones judiciales	5
Retenciones judiciales gestionadas con Meta4 PeopleNet	7
Interacción con otros módulos	8

CAPÍTULO 1: RETENCIONES JUDICIALES 11

Introducción	11
Identificación de datos	13
Beneficiarios de las retenciones judiciales y datos bancarios.....	14
Tipos de retenciones judiciales	14
Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil	15
Información de las retenciones judiciales	15
Proceso para definir una retención judicial	16
Cálculo de las retenciones mensuales	18
Cálculo de la cuantías mensuales fuera de la nómina.....	18
Cálculo de las cuantías mensuales en la nómina	19
Salida de datos	22
Casuística	23

GLOSARIO

Glosario	25
----------------	----

ÍNDICE	1
--------------	---



Acerca de esta guía

En esta guía encontrará toda la información relativa a la funcionalidad del módulo Retenciones judiciales.

Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo y un índice analítico.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad del módulo Retenciones judiciales. También se detalla la manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.

Convenciones tipográficas

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la ayuda en línea.

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los criterios que se muestran a continuación.

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús y nombres de módulos.
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.

Texto	Descripción
<i>Cursiva</i>	Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la guía: "applet". Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que pertenezca a un capítulo. Valores dentro de un campo o celda. Término específico al que se hace referencia por primera vez en el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en letra redonda.
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo.
	Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el glosario. Este símbolo se utilizará la primera vez que aparece la palabra en el texto.

Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a continuación.

Icono	Descripción
	Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información a tener en cuenta
	Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación
	Añadir información a tener en cuenta, notas o comentarios adicionales.
	Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña

Documentación de apoyo

Debido a las interrelaciones del módulo con el resto de la aplicación puede necesitar consultar también el siguiente material de apoyo:

- *Guía de usuario de Gestión de personal*
- *Guía de usuario de Nómina*

- Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas concretas, que no quedan suficientemente resueltas con estas guías de usuario, puede consultar la *Ayuda en línea*.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde los filtro y listas, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las presentaciones de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

Nota informativa

El contenido de esta guía puede no corresponderse con las opciones funcionales que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de esta guía de usuario es mucho más extenso con respecto al número de opciones de menú que pueda tener disponibles en su aplicación.

Introducción al módulo Retenciones judiciales



Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la utilización del módulo **Retenciones judiciales** en la aplicación Meta4 PeopleNet.

El objetivo que se persigue es ofrecer una visión detallada de los procesos funcionales que se gestionan en el módulo, así como la forma de ejecutar cada uno de ellos.

En los procesos implicados en las retenciones judiciales intervienen, además, datos y procesos integrantes de otros módulos. Por ello, a lo largo de esta guía se harán constantes alusiones a opciones, formularios, e información en general de otros módulos.

La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todos los procesos y al mismo tiempo sirve de manual de referencia para resolver dudas concretas sobre determinados temas.

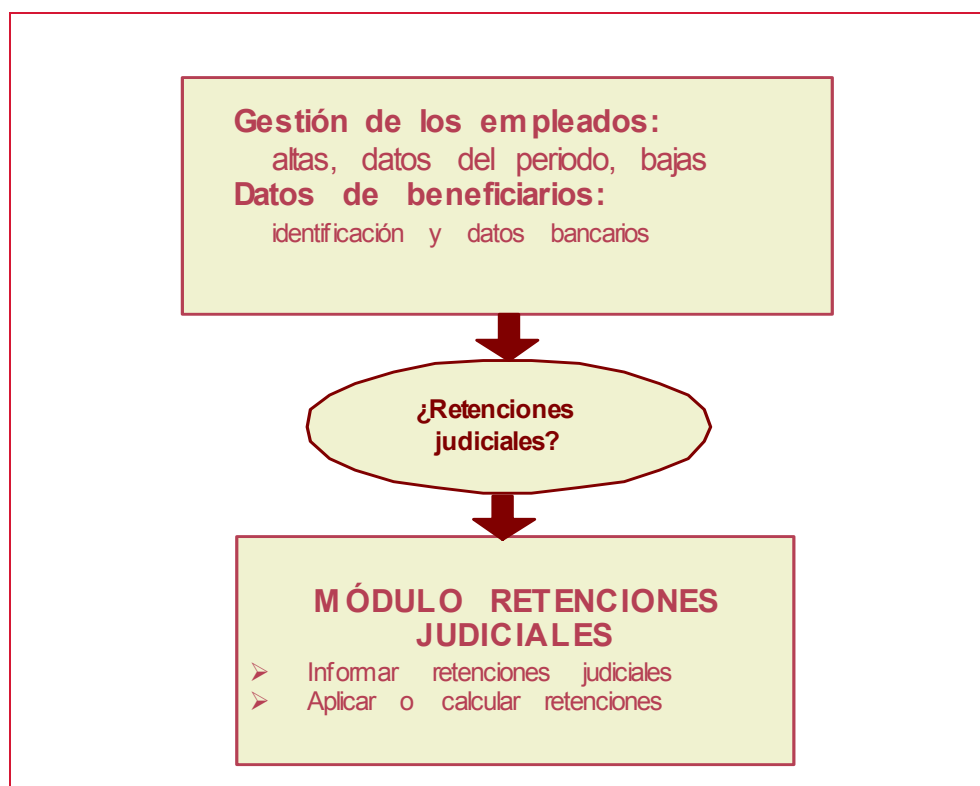
1. Ciclo de vida de las retenciones judiciales

La tecnología de Meta4 PeopleNet permite gestionar tanto las retenciones que proceden de una sentencia que condene el pago de alimentos o similares como las retenciones sujetas a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley establece el sistema a seguir para el embargo de sueldos, retribuciones y pensiones y el modo, los tramos de estos importes y porcentajes sobre estos tramos que se pueden retener.

Este apartado describe el ciclo de vida de las retenciones judiciales. Comienza en la propia gestión de los empleados y de la organización. Desde el momento en el que un empleado es dado de alta en la organización hasta que causa baja, pasando por todos los cambios que pueda tener a lo largo de su permanencia en la misma, puede estar obligado a una o varias retenciones judiciales. En esta situación, es necesario primero informar las características de estas retenciones y a continuación calcular o aplicar mensualmente las cuantías correspondientes.

El gráfico siguiente ilustra de forma detallada el ciclo de vida.

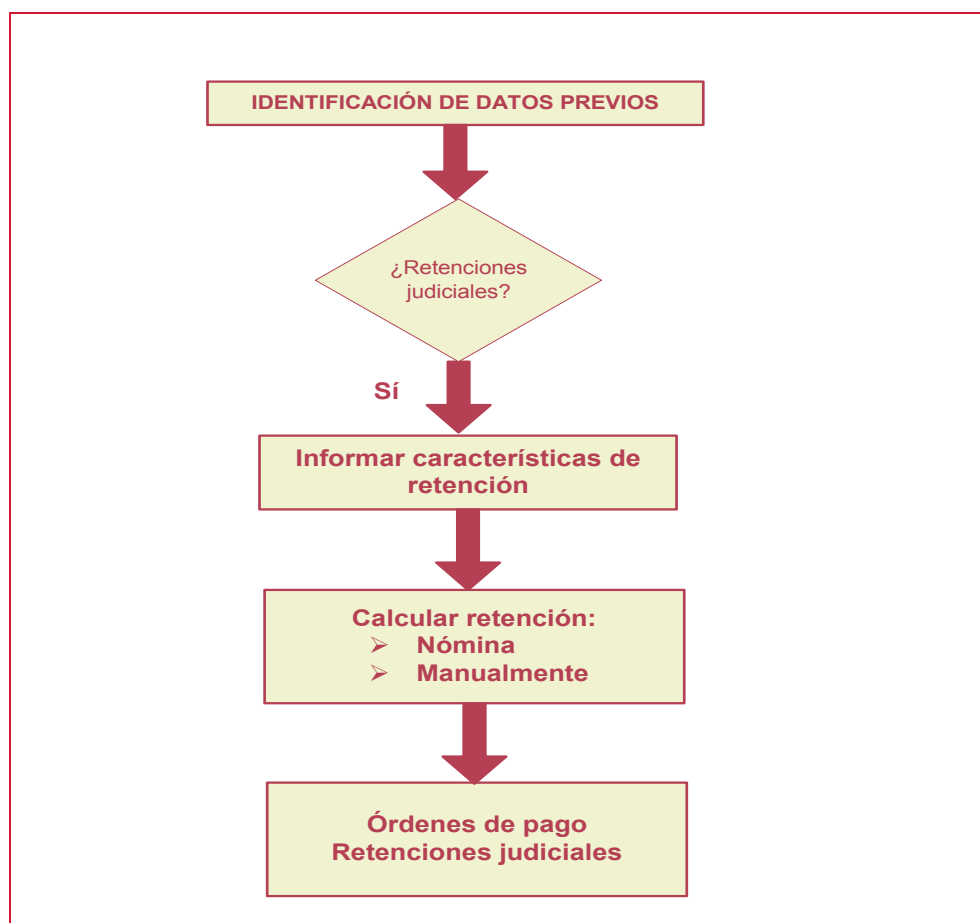
Figura 1. Ciclo de vida en la gestión de las retenciones judiciales



2. Retenciones judiciales gestionadas con Meta4 PeopleNet

Meta4 le presenta una aplicación, Meta4 PeopleNet, capaz de gestionar de manera rápida, eficaz y fácil todo el ciclo necesario para proceder al descuento de las retenciones judiciales basándose principalmente en las partes del gráfico que se muestra a continuación.

Figura 2. Ciclo de vida en la gestión de las retenciones judiciales



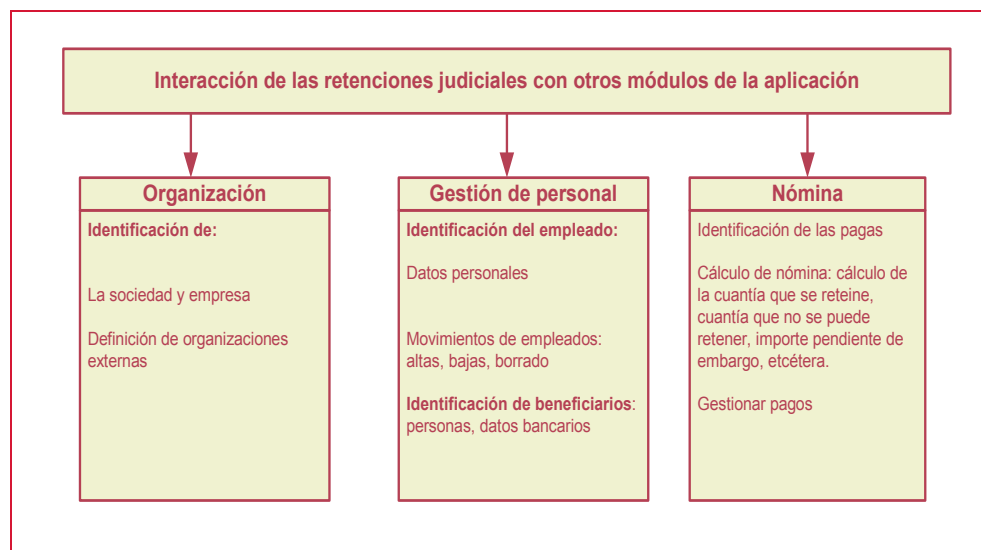
Tras la generación de las órdenes de pago para cada una de las retenciones judiciales, se genera el archivo de transferencias bancarias a través del cual se ejecuta el pago de dichas órdenes.

Las diferentes etapas se desarrollan en el capítulo *Retenciones judiciales*.

3. Interacción con otros módulos

El módulo **Retenciones judiciales** se relaciona activamente con otros módulos de la aplicación, gracias a lo cual se produce una gestión integral de todos los datos gestionados por Meta4 PeopleNet. La interacción entre el módulo y el resto de la aplicación se muestra en el gráfico siguiente.

Figura 3. Interacción de las retenciones judiciales con otros módulos de la aplicación



Este módulo se interrelaciona básicamente con los módulos de **Organización**, **Gestión de personal** y **Nómina**.

El módulo **Organización** permite definir el contexto en el que se desenvuelve todo el personal de la organización. Así, desde este módulo se define la sociedad y empresas a las que pertenece un empleado así como las organizaciones externas que intervendrán en las retenciones judiciales: posibles entidades beneficiarias y entidades bancarias de los beneficiarios.

El módulo **Gestión de personal** permite:

- Identificar los datos de los empleados.
- Reflejar las altas, bajas y el resto de variaciones que afectan a la situación laboral de un empleado. Durante el periodo de alta del empleado en la organización puede estar obligado a una o varias retenciones judiciales.
- Obtener todos los datos del empleado necesarios para calcular la cuantía de sus retenciones judiciales.
- Identificar los beneficiarios de las retenciones judiciales y sus datos bancarios.

El módulo **Nómina** permite:

- Calcular las cuantías mensuales de la retención: importe retenido, importe que no se puede retener, importe pendiente, total acumulado de la retención, etcétera.
- Generar las órdenes de pago específicas de retenciones judiciales.
- Gestionar los pagos.

Retenciones judiciales

1



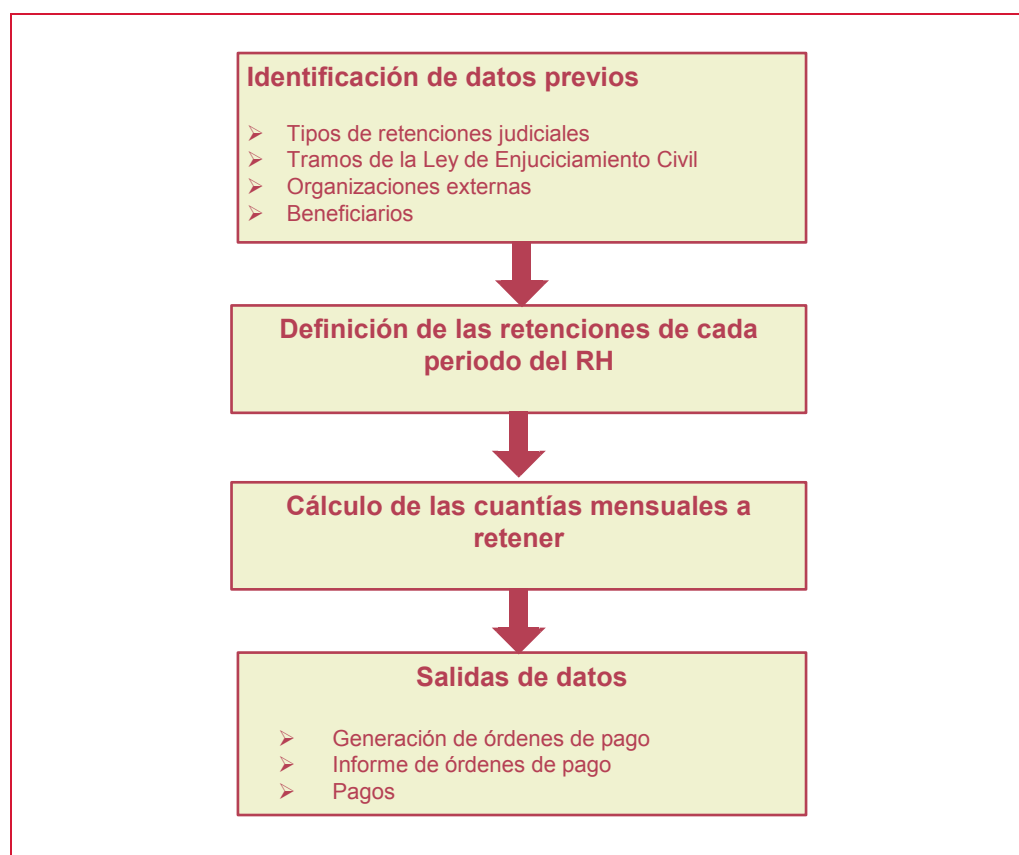
1.1. Introducción

La aplicación estándar le permite gestionar dos tipos de retenciones judiciales .

- Retenciones que proceden de una sentencia que condene el pago de alimentos o similares. El tribunal correspondiente dictamina la cantidad o porcentaje que puede ser embargada.
- Retenciones sujetas a la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta ley establece el sistema para descontar de sueldos, retribuciones y pensiones cuantías en concepto de retenciones judiciales. Concretamente, detalla el modo, tramos sobre las retribuciones y porcentajes que se pueden embargar.

El proceso, como muestra el gráfico, se corresponde con la estructura que se sigue a lo largo de este capítulo:

Figura 1. Proceso funcional



Así pues, la gestión funcional de las retenciones judiciales engloba las siguientes etapas:

- **Identificación de datos:** en la primera etapa se da de alta toda la información que se utiliza posteriormente para describir las retenciones judiciales: tipos de retención, tramos embargables de las retribuciones y porcentajes sobre cada tramo, beneficiarios. A tal efecto la aplicación incorpora las tablas de referencia del módulo **Retenciones Judiciales**.
- **Información de las retenciones judiciales:** desde el formulario **Histórico de Retenciones Judiciales** se informan y describen las retenciones judiciales a los que está obligado cada periodo del RH.
- **Cálculo de las cuantías mensuales embargables:** bien desde el cálculo de la nómina o bien desde el formulario **Órdenes de pago de Ret. Jud.** se calculan o asignan los importes necesarios para las retenciones judiciales.
- **Salida de datos:** como paso final se obtienen las órdenes de pago específicas para las retenciones judiciales:
 - Desde el formulario **Órdenes de pago de Ret. Jud.** puede consultar las órdenes generadas para una retención concreta y puede generar órdenes de pago específicas fuera del cálculo de la nómina.

- Desde el informe **Órdenes de retenciones judiciales** puede consultar las órdenes específicas de retenciones judiciales para una paga concreta.
- A partir de las órdenes de pago se lanza el proceso de pago que supone la liquidación de dichas órdenes a cada beneficiario.

Por último se añade el apartado 1.6. Casuística que le orienta en los procesos a seguir con modificaciones de las cuantías de las retenciones judiciales y con otras situaciones puntuales.

1.2. Identificación de datos

Los datos previos necesarios para poder gestionar las retenciones judiciales son de dos tipos:

- Datos no específicos del módulo **Retenciones judiciales** que se alimentan desde otros módulos:
 - Beneficiarios de las retenciones se definen desde el módulo de **Nómina**.
 - Datos bancarios de los beneficiarios se definen desde el módulo de **Organización**.
- Datos específicos del módulo **Retenciones judiciales**:
 - Tipos de retenciones judiciales
 - Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil

A continuación se explican los datos específicos de las retenciones judiciales así como los formularios de entrada para cada uno.

1.2.1. Beneficiarios de las retenciones judiciales y datos bancarios

Cuando un periodo del RH está obligado a una retención judicial es necesario definir quién es el beneficiario. Puede ser una persona física o jurídica. Éstas se definen desde:

Ruta de acceso

Nómina | Gestión de pagos | Gestionar Datos de pago

Es importante que para cada retención judicial del periodo del RH se utilice un dato de pago diferente aunque sea el mismo beneficiario. Es decir, que si un periodo del RH tiene asociadas tres retenciones para el mismo beneficiario debe contar con tres datos de pago diferentes. Para un periodo del RH no pueden existir en el histórico dos retenciones judiciales que tengan asociado el mismo dato de pago.

Los datos de pago deben tener informado en el Literal reg 7 el expediente de la orden judicial para que pueda incluirse en el fichero de transferencias.

Para más información vea la *Guía de usuario de Nómina*.

1.2.2. Tipos de retenciones judiciales

Este dato es fundamental para que el proceso de la nómina sepa cómo tiene que calcular las cuantías mensuales de las retenciones judiciales.

Los diferentes tipos se definen desde:

Ruta de acceso

Gestión de personal | Periodos del RH | Retenciones judiciales | Tablas de referencia | Tipos de retenciones judiciales

Una retención se define con un código, un nombre y la indicación de si está sujeta a Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) a través de la casilla de verificación **Aplicar tramos LEC**. Esta casilla marcada indica que a los periodos del RH que tengan asignada una retención de este tipo se les embargará el sueldo, pensión o similares en la forma estipulada en la LEC. Esta ley divide el líquido en tramos y sobre cada tramo establece un porcentaje concreto que permitirá establecer la cuantía máxima de retención. Estos tramos con sus correspondientes porcentajes se definen desde **1.2.3. Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil**.

En la aplicación estándar se definen dos tipos de retenciones:

- Las retenciones alimenticias que no están sujetas a la LEC.
- Las retenciones judiciales sujetas a la LEC.

1.2.3. Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Para las retenciones judiciales sujetas a la Ley de Enjuiciamiento Civil se establecen unos tramos sobre el líquido sin anticipos y un porcentaje sobre dichos tramos que permite calcular el máximo embargable.

La ley divide el líquido en cinco tramos iguales al salario mínimo interprofesional (SMI) y un sexto tramo con el resto del líquido a partir de ese quinto SMI. El primer tramo está libre de embargo. Para el resto de tramos, el máximo importe embargable se calcula a partir de un porcentaje.

Figura 2. Ejemplo de tramado del salario según LEC

						LÍQUIDO SIN ANTICIPOS
SMI	SMI	SMI	SMI	SMI	RESTO	TRAMOS
0%	30%	50%	60%	75%	90%	PORCENTAJE

Para cada tramo que sea necesario aplicar un porcentaje diferente de 0 se añade un registro desde:

Ruta de acceso

Gestión de personal | Periodos del RH | Retenciones judiciales | Tablas de referencia | Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil

En la aplicación estándar se han definido cinco tramos.

1.3. Información de las retenciones judiciales

A continuación se describe el proceso para informar las retenciones judiciales para un periodo del RH. La información que describe cada retención es necesaria para el correcto cálculo de las cuantías mensuales que se embargan del líquido sin anticipos del empleado.

Para un mismo periodo del RH las retenciones pueden ser simultáneas de tal forma que para el mismo espacio de tiempo un periodo del RH puede tener una o varias retenciones.

También se detalla el proceso para anular retenciones judiciales durante una paga.

1.3.1. Proceso para definir una retención judicial

Para poder introducir en la aplicación una retención judicial para un empleado desde la ruta indicada a continuación siga los pasos detallados:

Ruta de acceso

Gestión de personal | Periodos del RH | Retenciones judiciales | Histórico de Retenciones del RH

1. En el filtro que aparece seleccione el periodo del RH para el que va a informar la retención o haga clic en el botón **Nuevo**.
2. En el formulario **Histórico de retenciones judiciales** haga clic en **Nuevo** o seleccione el periodo del RH obligado a la retención dependiendo del proceso seguido en el primer paso.



Tiene que tener en cuenta que no es posible dar de alta retenciones judiciales durante la gestión de los salarios de tramitación. PeopleNet impide crear o reabrir un registro en este formulario que se solape en el tiempo con la vigencia de dichos salarios. Para más información consulte el capítulo *Gestión de salarios de tramitación* de la *Guía de usuario de Nómina*.

3. Indique la fecha desde la que se va a aplicar la retención judicial al empleado. Indique también la fecha fin si la conoce. Tenga en cuenta que el cálculo de la nómina tendrá en cuenta estas fechas para saber si tiene que aplicar o no la retención. Si el mes y año de la paga está comprendido en estas fechas calcula las cuantías a retener.
4. Indique el código identificativo del tipo de retención judicial que se define. Este dato también afecta al cálculo de la nómina. Si el tipo de retención que se indique está sujeta a la Ley de Enjuiciamiento Civil el cálculo de nómina aplica los tramos y porcentajes correspondientes. Para más información vea **1.2.2. Tipos de retenciones judiciales** y **1.2.3. Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil**.
5. Si conoce los datos identificativos de la sentencia que obliga a la retención indique:
 - Código identificativo que figura en la sentencia que condena el pago de la retención.
 - Fecha de la sentencia que condena el pago de la retención.
 - Código identificativo de la entidad que emite la sentencia que condena el pago de la retención.
 - El fichero que contiene la sentencia completa.

6. Indique obligatoriamente la prioridad de la retención frente a otras posibles retenciones que tenga el periodo del RH. La retención de máxima prioridad es la que tiene un valor menor. Por ejemplo, una retención con Prioridad de aplicación 0 es más prioritaria que una retención con valor 1.
7. Especifique cómo se aplicará la retención. Tiene dos opciones:
 - Indicar a la nómina que sobre el líquido sin anticipos aplique un porcentaje. Para ello haga clic sobre el botón de radio **Porcentaje del líquido**. En el campo del mismo nombre que aparece al marcar este botón indique el porcentaje concreto que aplicará en nómina.
 - Indicar a la nómina que la retención mensual que se debe aplicar es un importe fijo. Para ello haga clic sobre el botón de radio **Cantidad Fija**. En el campo **Importe mensual a retener** que aparece al marcar este botón indique la cuantía.

Una vez que se graba la retención si desea cambiar el modo de cálculo, el porcentaje o la cantidad a retener consulte el apartado 1.6. Casuística.



Desde este formulario se ha de informar obligatoriamente o bien el porcentaje del líquido o bien el importe mensual, no es posible seleccionar ambos campos a la vez.

8. Si en una retención conoce a priori el importe total que hay que retener, en el grupo de texto **Importes**:
 - Marque la casilla de verificación **Saldo inicial conocido**
 - Indique en **Inicial** el total de la retención
9. Indique en qué pagas se tendrán en cuenta las retenciones: pagas normales, las pagas extras o los dos tipos.



En la aplicación estándar no se aplican las retenciones sobre las pagas retroactivas

10. Especifique quién va a ser el beneficiario de la retención. Por defecto en **ID Tipo de Origen** se muestra el valor *03 Retenciones judiciales*. Indique en **Núm. sec. datos pago** el dato de pago que corresponde al beneficiario de la retención. Este es el beneficiario de las órdenes de pago de retenciones judiciales creadas en el cálculo de la nómina. Los datos de pago tienen que definirse previamente. Y estos deben tener informado en el Literal reg 7 el expediente de la orden judicial para que pueda incluirse en el fichero de transferencias.



Cada retención judicial de un mismo periodo del RH debe tener datos de pago diferentes siempre.

Sólo necesita rellenar el campo **Núm. sec. datos pago, otros** cuando para una paga necesita dos órdenes de pago, una de ellas que no proviene de la nómina. En este caso es preciso definir un dato de pago diferente al utilizado para la nómina, aunque el beneficiario sea el mismo.



Una vez que graba estos datos no puede editarlos puesto que pueden existir órdenes de pago ya generadas con dichos datos de pago. Si para una retención necesita variar el beneficiario, debe cerrar el registro y crear una nueva con el nuevo dato de pago.

11.. Guarde la retención.

1.4. Cálculo de las retenciones mensuales

Existen dos formas de calcular las cuantías mensuales de las retenciones:

- Fuera del cálculo de la nómina. Este sistema le permite ejercer las retenciones judiciales sobre retribuciones no contempladas en la nómina.
- Dentro del cálculo de la nómina. Este sistema le facilita el cálculo y aplicación de las cuantías a retener a un empleado en cada una de las nóminas que se vayan calculando.

A continuación se detallan estos procesos.

1.4.1. Cálculo de la cuantías mensuales fuera de la nómina

Para el cálculo de las cuantías a retener fuera del proceso de la nómina, desde la siguiente ruta siga los pasos que se indican.

Ruta de acceso

Nómina | Gestión de pagos | Información de pago

1. Informe una orden de pago desde la pestaña **Orden de pago**. Haga clic en el botón **Nuevo**. Consulte la ayuda en línea para conocer el detalle del proceso. Tenga en cuenta, que debe elegir un **ID Tipo de Origen** igual a *03 Retenciones judiciales* y un **ID Tipo de orden de pago** igual a *2 Otro pago*.
2. Guarde los cambios.

Estas órdenes de pago las puede consultar en el formulario **Gestión de personal | Periodos del RH | Retenciones judiciales | Histórico de Retenciones del RH | Órdenes de pago de Ret. Jud.** Se diferencian de las generadas por el cálculo de nómina por el botón de radio **Otro tipo de pago (2)** que estará marcado.

Cómo consecuencia de la inserción de la orden de pago se actualiza el **Histórico de retenciones judiciales**:

- En el campo **Acumulado retenido** se suma la nueva cuantía retenida.
 - En el caso de las retenciones cuyo importe total se conoce a priori, la casilla de verificación **Saldo inicial conocido** debe estar marcada y en el campo **Inicial** debe tener informado el total de la retención, se actualiza el total retenido y el importe pendiente de retener.
3. Una vez generadas las órdenes de pago, para liquidar las cantidades correspondientes a sus beneficiarios, debe lanzar un proceso de pago para la paga correspondiente y para un **ID Tipo de Origen** igual a *03 Retenciones judiciales* desde **Nómina | Gestión de pagos | Proceso de pago**. Para más información vea la *Ayuda en línea*.

1.4.2. Cálculo de las cuantías mensuales en la nómina

El cálculo de la nómina lee automáticamente la información introducida en el **Histórico de retenciones judiciales** y en las tablas de referencia específicas del módulo para calcular las retenciones acorde con la legislación vigente. La nómina se calcula desde alguna de las siguientes opciones:

Ruta de acceso

Nómina | Cálculo de la nómina | Ejecución de nómina

Nómina | Cálculo de la nómina | Planificación de nómina

El proceso interno que sigue la nómina para calcular las retenciones judiciales es el siguiente. Se detalla a modo informativo puesto que no requiere por parte del usuario otra labor que no sea la de ejecutar el cálculo de la nómina.

1. En cada paga, para calcular el importe final de las retenciones judiciales de un periodo del RH, la nómina necesita saber en primer lugar cuál es la cuantía teórica correspondiente a la retención. Para ello consulta el **Histórico de retenciones judiciales**. Si la retención se ha definido en el histórico como una cantidad fija, toma el importe definido. Si la retención es un porcentaje, calcula el porcentaje indicado sobre el líquido sin anticipos.

2. A continuación, comprueba que el líquido sin anticipos es mayor o igual que la retención. En caso afirmativo calcula los topes que puede embargar:

- Si el tipo de retención no supone aplicar los tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), es decir, el **ID Retención Judicial** no tiene marcada la casilla de verificación **Aplicar tramos LEC**, embarga la cuantía oportuna directamente. Si esta cuantía final es superior al líquido sin anticipos, la diferencia no se puede retener. Meta4 le permite consultar este importe en el formulario **Órdenes de pago de Ret. Jud.** en el campo **Importe mensual no retenido**.
- Si por el contrario está sujeta a la LEC el proceso divide el líquido en tantos tramos iguales al SMI como registros existan en la tabla de referencia **Tramos de la Ley de Enjuiciamiento Civil**. Y sobre estos tramos aplica los porcentajes definidos. Finalmente suma todas las cantidades obtenidas de aplicar los porcentajes sobre cada tramo embargable para obtener el máximo que se puede retener.

Cuando un empleado causa baja en su organización, en la paga del mes de baja, el porcentaje o cantidad fija se aplica sobre el líquido sin anticipos incluyendo el finiquito.

Si el máximo a retener obtenido es menor que la cantidad total que correspondería aplicar para una retención, la LEC establece que la diferencia no se puede retener. Meta4 le permite consultar este importe en el formulario **Órdenes de pago de Ret. Jud.** en el campo **Importe mensual no retenido**.



El empleado M10023 tiene una retención definida como un porcentaje del 30% sobre el líquido sin anticipos. Dicha retención está sujeta a la Ley de Enjuiciamiento Civil. El líquido sin anticipos del empleado es de 1000 euros para la paga de enero de 2006.

Se toma como valor del Salario Mínimo Interprofesional 460,50 euros.

El proceso de nómina calcula la cuantía teórica de la retención: $1000 * 30\% = 300$ euros

Comprueba que 1000 euros es ≥ 300 euros

Aplica los tramos definidos en la LEC:

- Primer tramo: $1000 - 460,50$ (SMI) = 539, 50. El primer tramo igual al SMI inicial no se puede embargar.
- Segundo tramo:
 - $539,50 \geq 460,50$ (SMI)
 - $460,50$ (SMI) * 30% = 138,15. Cantidad embargable.
- Tercer tramo:
 - $539,50 - 460,50$ (SMI) = 79 < 460,50 (SMI)
 - $79 * 50\% = 39,5$. Cantidad embargable.
 - Como $79 < 460,50$ (SMI) no existe un cuarto tramo.

TOPE máximo que se puede retener: $138,15 + 39,5 = 177,65$

PENDIENTE mensual no retenido = $300 - 177,65 = 122,35$

3. Como consecuencia del cálculo:

- se actualiza el **Histórico de retenciones judiciales**:
 - En el campo **Acumulado retenido** se suma la nueva cuantía retenida.
 - En el caso de las retenciones cuyo importe total se conoce a priori, **Saldo inicial conocido** marcado y campo **Inicial** con el total de la retención, se actualiza el total retenido y el importe pendiente de retener.



El **Acumulado retenido** y el **Saldo pendiente** se alimentan automáticamente también al introducir una orden de pago que no provenga de la nómina.

- se inserta un nuevo registro en el formulario **Órdenes de pago de Ret. Jud.** con indicación de la cuantía retenida para una paga concreta y el importe que no se ha podido retener.

La inserción de una orden de pago de forma manual para una paga concreta, es compatible con el proceso de nómina que calcula la retención mensual sobre el líquido sin anticipos y genera una nueva orden de pago. Es decir, para una retención y para la misma paga pueden existir varias órdenes de pago aunque tengan diferente origen.

En el caso de que concurran dos ó más retenciones en el mismo mes, se calcula la más prioritaria teniendo en cuenta el campo **Prioridad de aplicación** del **Histórico de retenciones judiciales**. Para calcular la segunda y el resto de retenciones no se aplica o calcula sobre el líquido total sin anticipos sino sobre el líquido sin anticipos menos lo embargado en las retenciones aplicadas ya para la misma paga.

1.5. Salida de datos

Como resultado del cálculo de las cuantías mensuales embargables se generan las órdenes de pago. Éstas se pueden consultar de dos formas:

- Puede consultar todas las órdenes de pago practicadas para una retención concreta a lo largo del tiempo y en diferentes pagas desde:

Ruta de acceso

Gestión de personal | Periodos del RH | Retenciones judiciales | Histórico de Retenciones judiciales | Órdenes de pago de Ret. Jud.

Nómina | Gestión de pagos | Información de pago

- Desde el informe **Órdenes de Retenciones judiciales** puede obtener un listado con las órdenes de pago para una paga concreta.

Para obtener un informe con todas las retenciones practicadas en una paga ejecute la siguiente opción:

Ruta de acceso

Gestión de personal | Periodos del RH | Retenciones judiciales | Órdenes de Retenciones judiciales

1. Al hacer doble clic seleccione el tipo de salida y los diferentes parámetros de impresión del informe.
2. A continuación, indique la fecha de pago correspondiente a la paga para la que desea analizar la información.

Obtendrá un listado con las retenciones judiciales practicadas a cada periodo del RH para la paga cuya fecha de pago coincida con la indicada como parámetro en la ejecución del informe. Para cada retención se indica el importe retenido y el importe que debería haberse retenido pero que finalmente no se ha podido descontar del líquido. También se indica si la orden de pago se ha generado por el cálculo de la nómina o se ha generado directamente por el usuario.

Por último, la liquidación de las órdenes de pago de las retenciones judiciales a sus beneficiarios se realiza desde el módulo **Gestión de pagos** lanzando un proceso de pago. Como resultado:

- se genera la emisión del pago correspondiente y que puede consultar, confirmar o desconfirmar desde **Gestión de pagos | Emisiones**.
- Si como tipo de pago ha indicado *4 Tránsito bancario* se genera el fichero de transferencias bancarias correspondiente.

1.6. Casuística

Este apartado pretende recoger sucintamente los procesos que debe seguir en casos concretos:

- Variar el modo de cálculo de una retención: de un porcentaje a una cantidad fija o viceversa. Una vez que se graba la retención, no existe posibilidad de cambiar este comportamiento directamente. Si desea cambiar este dato para una retención, en el formulario **Histórico de retenciones judiciales**, debe cerrar el registro actual y añadir otro con la nueva información.
- Variar el porcentaje o la cantidad fija a embargar. Si desea modificar el porcentaje o cantidad a retener a lo largo del tiempo se recomienda, para evitar datos inconsistentes, en el formulario **Histórico de retenciones judiciales**, cerrar el registro actual y añadir otro con la nueva información.
- Suspender el embargo de cuantías correspondientes a las retenciones judiciales para un periodo del RH en una paga concreta. El proceso se realiza desde el módulo de **Nómina**:

Ruta de acceso

Nómina | Tablas de valor | Valores del periodo del RH | Valores incidencias del periodo del RH

El proceso genérico consiste en asignar al concepto **Anular la retención del mes de cálculo** (SSP_ANULAR_RET_JUDICIAL) un valor diferente de 0 desde alguna de las tablas de valor indicadas.

Tenga en cuenta que esta operación anula todas las retenciones de un periodo para una paga concreta. Si un empleado tiene dos ó más retenciones, no existe la posibilidad de anular una de ellas, se anulan en bloque.

Para más información sobre la asignación de valores vea *Guía de usuario de Nómina*.

- Inconsistencias de las órdenes de pago de retenciones judiciales en los procesos de baja. Cuando un periodo del RH es baja en la empresa puede suceder que:
 - Para el mes de la baja, existan órdenes de pago de retenciones judiciales.
 - Existan órdenes de pago de retenciones judiciales posteriores al mes de la baja.

Estos procesos se consideran conflictos en el proceso de baja y es necesario resolverlos:

- El proceso de baja, ejecutado desde **Gestión de personal | Movimientos del personal | Baja del empleado**, muestra si existen conflictos o no para un empleado concreto. Éstos se resuelven desde el formulario **Visualizar conflictos**. Para obtener más información sobre cómo resolver conflictos de baja consulte la *Guía de Usuario de Gestión de Personal*. Tras la resolución de conflictos, obtendrá los siguientes resultados:
 - Para las órdenes de pago judiciales de tipo 1, las generadas por nómina, borra tanto estas órdenes como las órdenes de tipo 2 asociadas a la misma retención judicial para la misma paga. Además, elimina el registro del acumulado y su orden de pago de nómina asociados.



Si la orden de pago de nómina asociada a la orden de pago de retenciones judiciales que se elimina ya ha sido pagada, no se permite borrar la inconsistencia.

- Para las órdenes de pago judiciales de tipo 2, las generadas manualmente, las borra sin eliminar el registro del acumulado ni su orden de pago de nómina asociados.
- Para el segundo caso, si no se ha procedido como en el apartado anterior, la aplicación borra automáticamente todas las órdenes de pago de retenciones judiciales posteriores al mes de la baja.



Esta parte de la guía incluye un glosario relativo al módulo **Retenciones judiciales**. En él se incluyen aquellos términos utilizados en la guía que presentan dificultad y cuya comprensión se considera relevante para entender el funcionamiento del módulo. De esta forma, el usuario puede acudir a este glosario para ver el significado de aquellos conceptos que le planteen mayor dificultad de comprensión.

Glosario

Retención judicial

Importe total que se puede descontar de los salarios, pensiones, otras retribuciones o similares por disposición legal o judicial. Por ejemplo: pago de multas y prestaciones alimenticias.

Órdenes de pago

Son el resultado de distribuir el neto de un periodo del RH entre el beneficiario principal y sus posibles beneficiarios secundarios.

Órdenes de pago de retenciones judiciales

Cuantía mensual sobre del líquido sin anticipos de un periodo del RH que se pueden embargar por disposición legal o judicial y que se asigna a un beneficiario.

Profesionales

Un profesional es:

- todo aquel administrador de sociedad que haya optado por el régimen especial de Autónomos de la Seguridad Social. Están sujetos a IRPF.
- toda persona física que presta servicios calificados de tipo profesional por Hacienda en el IAE. Están sujetos a IRPF y a IVA.

Su gestión económica es ajena al cálculo de la nómina y al tratamiento de retenciones judiciales.

Los profesionales de naturaleza jurídica sujetos al Impuesto de Sociedades quedan fuera de la aplicación.

Índice

B

Beneficiarios de la retención 17

I

Importes de retención 17

Importes mensuales embargables 18
nómina 19

O

Órdenes de pago 20, 22

R

Retenciones judiciales

definición 15

identificación de datos 13

prioridad 17, 22

proceso funcional 12

T

Tipos de retenciones judiciales 14

Tramos de embargo 14, 15
